



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Nova Friburgo

PORTARIA Nº 003 DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NA QUALIDADE DE GESTOR DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no processo administrativo nº 003262, de 19 de fevereiro de 2009, **CONCEDE:**

De acordo com Boletim de Inspeção Médica, 60 (sessenta dias) de Licença Médica ao funcionário do Quadro Permanente desta Prefeitura, ocupante do cargo de Auxiliar de Artilheia - Padrão Referencial "12", matriculado sob o n.º 105, CLARINDO JOSÉ DA SILVA OLIVEIRA, durante o período de 17 de fevereiro de 2009 a 17 de abril de 2009.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Palácio Barão de Nova Friburgo, 20 de fevereiro de 2009.

SIDINEI CONDAK

Secretário Municipal de Administração
Gestor do FFSMNF

CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA FRIBURGO - COMAMAM-NF REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE NOVA FRIBURGO

CAPÍTULO I DA NATUREZA E OBJETIVO

Art. 1º. Este Regimento estabelece as normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Nova Friburgo - COMAMAM-NF.

Parágrafo único. A expressão Conselho Municipal do Meio Ambiente do Município de Nova Friburgo e a sigla COMAMAM-NF se equivalem para efeito de referência e comunicação.

Art. 2º. O COMAMAM-NF, órgão de participação direta da sociedade civil na Administração Pública Municipal, tem caráter consultivo, normativo e deliberativo com as suas atribuições estabelecidas na Lei nº 3.694, publicada no Diário Oficial do Município do dia 23 de dezembro de 2008.

Art. 3º. O COMAMAM-NF integra, junto com a SMA - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e o Sistema Municipal de Gestão Ambiental, responsável pelo planejamento, promoção e execução da política do meio ambiente do Município de Nova Friburgo.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 4º. As competências do COMAMAM-NF são as estabelecidas na Lei nº 3.694 de 18 de dezembro de 2008 e aquelas que a modificar ou substituir.

CAPÍTULO III DA FORMA DE ATUAÇÃO

Art. 5º. No exercício das suas competências, o COMAMAM-NF observará os princípios e normas estabelecidos na legislação federal, estadual e municipal.

Art. 6º. O COMAMAM-NF atuará em estreita articulação com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Art. 7º. O COMAMAM-NF atuará, também, com os demais órgãos municipais e conselhos de participação popular com vistas à manutenção da integridade do ambiente e, bem assim, com os órgãos institucionais federais e estaduais que tratam da política ambiental.

Art. 8º. O COMAMAM-NF poderá, ainda, articular-se com segmentos da sociedade civil que tenham interesse na questão do meio ambiente para o pleno desenvolvimento de suas atribuições.

CAPÍTULO IV DA COMPOSIÇÃO E DA ESTRUTURAÇÃO

Art. 9º. O COMAMAM-NF tem sua composição e estruturação, definidas na Lei nº 3.694 de 18 de dezembro de 2008.

Art. 10. Os membros titulares do COMAMAM-NF serão substituídos em suas ausências e impedimentos pelos respectivos suplentes.

Parágrafo único. O mandato dos membros do COMAMAM-NF indicados no Art. 5º da Lei nº 3.694 de 18 de dezembro de 2008 é de 02 (dois) anos, permitida a recondução por duas vezes.

CAPÍTULO V DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE

Art. 11. Compete ao Presidente do COMAMAM-NF, atribuições do Art. 8º da Lei 3.694 de 18 de dezembro de 2008 e:

I - Presidir as reuniões do Conselho, decidir questões de ordem, apurar e proclamar resultados das votações;

II - convocar as reuniões;

III - submeter ao Plenário, matéria para sua apreciação e deliberação;

IV - designar relatores e despachar processos;

V - submeter as Resoluções aprovadas pelo COMAMAM-NF;

VI - representar o COMAMAM-NF em suas relações com terceiros ou indicar um Conselheiro para esta finalidade;

VII - convidar pessoas ou entidades para participarem das reuniões do COMAMAM-NF;

VIII - encaminhar aos órgãos do Poder Executivo Municipal e suas Autarquias ou Fundações, informações, pleitos, representações, etc., com vistas ao pleno exercício dos poderes do COMAMAM-NF;

IX - baixar as normas da política do meio ambiente formuladas e aprovadas pelo Conselho e, bem assim, outras diretrizes de competência do COMAMAM-NF, procedendo sua implementação e fiscalização;

X - de ofício, ou por proposta de qualquer Membro do Conselho, solicitar a órgãos públicos federais, estaduais ou municipais e, bem assim, a entidades privadas que se interessem pela política do meio ambiente e equilíbrio ecológico, o apoio técnico necessário ao exame das matérias a serem discutidas e definidas pelo Plenário, respeitada a competência privativa do COMAMAM-NF;

XI - outras atribuições que lhe forem conferidas pelo COMAMAM-NF.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o Relator, no prazo de quinze dias, prorrogáveis por mais quinze, apresentará relatório circunstanciado sobre a matéria objeto de parecer ou decisão, que será submetido à votação do Plenário, na forma do artigo 21 deste Regimento.

DAS ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR GERAL

Art. 12. Compete ao Coordenador Geral:

I - substituir o Presidente na ausência ou impedimento deste;

II - assinar as correspondências juntamente com o Presidente;

III - preparar, junto com o Presidente, as pautas de reuniões;

IV - assessorar o Presidente e o Plenário na organização das matérias submetidas ao COMAMAM-NF, para decisão ou parecer;

V - receber e encaminhar ao Presidente e ao Plenário as matérias submetidas ao COMAMAM-NF;

VI - organizar e manter em arquivo toda a documentação de interesse do COMAMAM-NF, inclusive as correspondências recebidas e enviadas;

VII - outras atribuições que lhe forem conferidas pela Presidência e pelo Plenário.

Art. 13. Compete ao Plenário às atribuições do Art. 10 da Lei 3.694 de 18 de dezembro de 2008 e:

I - examinar as matérias submetidas ao COMAMAM-NF, no âmbito de sua competência, definindo prioridades e propondo medidas de defesa e preservação do meio ambiente;

II - decidir, quando necessário, sobre a criação de Câmaras Técnicas de assessoramento ao sistema gestor do meio ambiente, definindo suas atribuições, funcionamento e prazo de duração;

III - definir a forma de execução das ações de competência do COMAMAM-NF;

IV - manifestar-se sobre as matérias submetidas ao exame e decisão do COMAMAM-NF;

V - deliberar sobre as questões de competência do COMAMAM-NF, na forma da lei e deste Regimento;

VI - outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente, respeitada a competência privativa do COMAMAM-NF;

VII - aprovar as alterações que vierem a ser introduzidas neste Regimento, para adequá-lo às normas legais e regulamentares supervenientes.

CAPÍTULO VI DAS REUNIÕES E DELIBERAÇÕES

Art. 14. O plenário do COMAMAM-NF reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por mês, e extraordinariamente, por convocação do Prefeito (Art. 13, Lei 3.694) ou de seu Presidente, ou de seu substituto na forma deste Regimento, ou, ainda, por decisão de metade de seus Membros Titulares.

§ 1º. Na primeira reunião anual, o plenário do COMAMAM-NF aprovará o calendário de reuniões ordinárias para o ano vigente.

§ 2º. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de quarenta e oito horas, por escrito ou durante as reuniões ordinárias.

Art. 15. O quorum exigido para deliberações do Plenário do COMAMAM-NF corresponde à presença da maioria simples dos membros do Plenário, vedada a representação por terceiros, salvo os suplentes regularmente indicados.

§ 1º. Não havendo quorum até a hora estabelecida para o início da sessão, conceder-se-á uma tolerância de trinta minutos, após o que, realizar-se-á a segunda convocação.

§ 2º. A presença dos convidados não será computada para efeito de constituição do quorum mínimo exigido no caput deste artigo.

Art. 16. As matérias a serem submetidas à apreciação do COMAMAM-NF serão organizadas de acordo com a ordem cronológica de entrada e escala de distribuição.

Art. 17. As deliberações serão adotadas pelo voto da maioria simples dos Conselheiros presentes à reunião, cabendo ao Presidente os votos simples e de qualidade.

§ 1º. Os pedidos de reconsideração deverão ser formulados no prazo de cinco dias úteis da publicação da decisão impugnada, através de petição fundamentada dirigida ao Presidente.

§ 2º. Nos pedidos de reconsideração, as decisões só poderão ser modificadas ou revistas por 2/3 (dois terços) dos membros do Plenário.

§ 3º. As votações serão abertas, registrando-se em ata a declaração nominal de voto.

Art. 18. As reuniões do COMAMAM-NF obedecerão à pauta apresentada pelo Presidente.

§ 1º. Qualquer conselheiro poderá solicitar inclusão de matéria na pauta mediante aprovação pelo Plenário, respeitada a ordem do dia previamente estabelecida.

§ 2º. As matérias incluídas na pauta que, por qualquer motivo, não forem apreciadas, deverão constar obrigatoriamente da ordem do dia da sessão ordinária imediata.

Art. 19. Qualquer Conselheiro poderá pedir reatificação da ata quando de sua votação.

§ 1º. As reatificações constarão da própria ata.

§ 2º. A ata, depois de aprovada, será assinada pelo Presidente, Coordenador Geral e demais Conselheiros presentes à sessão.

Art. 20. Para cada matéria submetida à apreciação do COMAMAM-NF haverá um relator cujo voto, se vencido, poderá, a seu requerimento, integrar a Resolução adotada.

Art. 21. Iniciada a ordem do dia, o relator procederá à leitura de seu relatório e proferirá o seu voto fundamentado.

§ 1º. O Presidente abrirá a discussão, concedendo a palavra ao membro do COMAMAM-NF que a solicitar.

§ 2º. Durante a leitura do relatório e voto do relator, não será permitido a parte.

Art. 22. O relator terá o prazo de quinze dias, contados da data do recebimento do processo, prorrogáveis por mais quinze dias, para apresentar seu voto que deverá ser distribuído aos demais Conselheiros com a antecedência mínima de cinco dias da sessão.

§ 1º. O relator poderá, justificadamente, requerer conversão do processo em diligência até o prazo inicial de 15 dias, findo o qual o Coordenador Geral providenciará a respectiva restituição ao relator que terá seu prazo devolvido.

§ 2º. Não sendo relatado o processo em duas reuniões ordinárias consecutivas, o Presidente designará novo relator, salvo justificativa apresentada e aceita em sua maioria simples pelo Plenário, quando a apreciação da matéria será transferida improrrogavelmente para a sessão ordinária subsequente.

Art. 23. A apreciação de processos constantes na ordem do dia obedecerá a seguinte disposição:

I - apresentação do parecer pelo relator;

II - discussão;

III - votação.

§ 1º. Desde que solicitada por qualquer Conselheiro e aprovado por 2/3 dos membros presentes, poderá ser dispensada a leitura do relatório cuja cópia tenha sido antecipadamente distribuída ao Colegiado, procedendo-se, porém, à leitura da(s) sua(s) conclusão(ões).

§ 2º. O relator dispõe de até vinte minutos para expor seu relatório e voto, tendo, ainda, dez minutos para explicar eventual alteração de posição antes de proclamar o resultado.

§ 3º. Qualquer Conselheiro poderá falar sobre a matéria em discussão durante cinco minutos, prorrogáveis, a juízo do Presidente, por mais três minutos.

§ 4º. Após as considerações finais do relator, o Presidente procederá à votação e proclamará o resultado, só admitindo o uso da palavra para o encerramento da votação ou invocação de questão de ordem.

§ 5º. A questão de ordem a que se refere o parágrafo anterior só poderá referir-se ao descumprimento de normas regimentais, ou legais; ou para esclarecimento das mesmas, e quando atinentes à matéria em apreciação.

§ 6º. Rejeitado o voto do relator, o Presidente designará novo relator dentre aqueles que votaram pela rejeição, para lavar, no prazo de cinco dias, o voto, incorporando-se ao processo o voto vencido.

Art. 24. Um ou mais Conselheiros poderão formular pedido de vista da matéria incluída na ordem do dia.

§ 1º. Formulado o pedido de vista, a matéria será automaticamente retirada da ordem do dia, ficando a discussão e votação transferidas para a próxima reunião ordinária do Colegiado.

§ 2º. Considerar-se-á intempestivo o pedido de vista formulado após o encerramento da discussão do respectivo processo.

§ 3º. Em caso de pedido de vista coletiva, os Conselheiros que a solicitaram, combinarão entre si o prazo de exame do respectivo processo, sem prejuízo do disposto no Artigo 22.

Art. 25. O Plenário decidirá sobre os pedidos de preferência para discussão e votação de qualquer matéria incluída na ordem do dia.

Art. 26. Os votos dos Conselheiros poderão ser transcritos em ata, consignando-se o autor.

Art. 27. Das reuniões ordinárias e extraordinárias serão lavradas atas assinadas pelos membros do COMAMAM-NF presentes, distribuídas cópias aos Conselheiros e arquivadas por ordem cronológica, ficando sob a responsabilidade do Coordenador Geral.

Art. 28. O COMAMAM-NF poderá convidar técnicos, especialistas e/ou representantes de instituições com atuação na área ambiental, para participar das suas reuniões possibilitando aos mesmos emitir parecer sobre assunto de sua especialidade.

Art. 29. As deliberações de competência do COMAMAM-NF, no que couber, serão aprovadas por Resoluções, assinadas pelo Presidente ou seu substituto, na forma deste Regimento, e numeradas cronológica e sequencialmente.

Parágrafo único. As demais decisões serão formalizadas através de pareceres ou enunciations que, aprovados pelo Plenário, serão assinados pelo Presidente ou seu substituto, na forma deste Regimento, e numerados cronológica e sequencialmente.

Art. 30. Todas as Resoluções aprovadas pelo COMAMAM-NF serão publicadas no Diário Oficial do Município, até trinta dias após a sua expedição, podendo, eventualmente, serem divulgadas através de outros meios de comunicação de acesso ao grande público.

Parágrafo único. Os pareceres ou enunciations serão encaminhados aos interessados, para efeito de orientação no tocante à adoção de medidas que visem à defesa e preservação do meio ambiente.

Art. 31. O suplente da Secretaria de Meio Ambiente poderá, na ausência ou impedimento do seu titular, comparecer e votar nas reuniões do Plenário, não se lhe aplicando as disposições contidas no artigo 11 deste Regimento.

CAPÍTULO VII DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS

Art. 32. A participação dos membros do COMAMAM-NF é considerada

atividade de relevante interesse público, não remunerada.

Art. 33. Compete aos membros do membros do COMAMAM-NF, observadas as suas respectivas atribuições:

I - comparecer às reuniões e debater as matérias submetidas ao Plenário;

II - propor temas e assuntos relacionados à deliberação e ação do Plenário;

III - propor a criação, alteração e dissolução de Câmaras Técnicas;

IV - propor o comparecimento de pessoas ou entidades para abordarem questões relativas às atividades do COMAMAM-NF;

V - requerer informações, providências e esclarecimentos ao Presidente do COMAMAM-NF e, através deste, ao Prefeito e demais órgãos públicos ou privados, sobre matéria de sua competência;

VI - apresentar relatórios e votos, dentro do prazo fixado;

VII - votar e apresentar questão de ordem na reunião;

VIII - outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho;

IX - propor alterações neste Regimento e pedir vistas de processos.

Art. 34. Perderá o mandato o Conselheiro do COMAMAM-NF que, sem justificativa expressa, deixar de comparecer a três reuniões ordinárias e/ou extraordinárias consecutivas ou a cinco intercaladas no prazo de cada ano, a partir da vigência deste Regimento.

Art. 35. No caso de substituição de Conselheiro do COMAMAM-NF, durante seu mandato, por iniciativa própria ou de seu órgão de representação no Conselho, o substituto cumprirá o período restante do mandato do substituído.

Parágrafo único. A norma contida no caput aplica-se também à substituição por perda de mandato.

CAPÍTULO VIII DAS CÂMARAS TÉCNICAS

Art. 36. O Presidente do COMAMAM-NF criará Câmaras Técnicas constituídas pelos seus membros e/ou suplentes para auxiliar, assessorar, examinar e relatar ao plenário assuntos de sua competência.

§ 1º. As Câmaras Técnicas poderão ser permanentes ou temporárias na forma da Lei 3.694 de 18 de dezembro de 2008.

§ 2º. Para o funcionamento das Câmaras Técnicas o Plenário do COMAMAM-NF estabelecerá regras específicas, desde que aprovadas pela maioria simples de seus membros e obedecendo a este Regimento.

§ 3º. As Câmaras Técnicas terão no mínimo três membros, elegendo-se entre eles um Coordenador e um Relator.

Art. 37. Compete a cada uma das Câmaras Técnicas, observadas as suas respectivas atribuições:

I - elaborar e encaminhar ao Plenário propostas de normas para proteção ambiental, observada a legislação pertinente;

II - pronunciar-se sobre consulta que lhe for encaminhada;

III - relatar e submeter à aprovação do Plenário, assuntos que lhes forem pertinentes;

IV - examinar e pronunciar-se, quando for tal solicitada pelo Presidente ou pelo Plenário, sobre os recursos administrativos interpostos contra a imposição de penalidades, apresentando relatório ao Plenário;

V - convidar especialistas para assessorá-las em assuntos de sua competência.

CAPÍTULO IX DAS COMISSÕES ESPECIAIS

Art. 38. As comissões especiais serão criadas pelo Presidente.

Parágrafo único. Para o funcionamento das comissões especiais o Plenário do COMAMAM-NF estabelecerá regras específicas, desde que aprovadas pela maioria simples de seus membros e obedecendo a este Regimento.

CAPÍTULO X DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 39. O COMAMAM-NF poderá fazer-se representar em eventos que tratem de assuntos de sua competência, dentro ou fora do Município de Nova Friburgo, através do Presidente, do Coordenador Geral ou por indicação destes, por qualquer de seus membros.

Art. 40. O Presidente do COMAMAM-NF poderá autorizar e adotar todas as medidas necessárias ao pleno exercício das atribuições do Conselho, respeitadas a competência e as responsabilidades dos órgãos e entidades que o compõem.

CAPÍTULO XI DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

Art. 41. Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo COMAMAM-NF na forma de deliberação do Plenário, observadas as formalidades legais e regulamentares pertinentes.

Art. 42. Caberá à Secretaria Municipal do Meio Ambiente disponibilizar estrutura à coordenação do COMAMAM-NF.

Art. 43. O Regimento Interno do COMAMAM-NF poderá ser alterado mediante proposta do Plenário, aprovada por dois terços de seus membros.

Art. 44. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente disporá de um Núcleo de Documentação, constante de legislação ambiental federal, estadual e municipal para consulta por qualquer dos membros do Conselho.

Art. 45. Este Regimento entrará em vigor após aprovação e publicação no Diário Oficial do Município.

Nova Friburgo, 24 de março de 2008.

Iverson Soares Macedo

Secretário de Meio Ambiente

Presidente do COMAMAM-NF